

1500106-94.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio.

Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j.

17.02.1998 JTJ 208/273.

Oportuno lembrar que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500106-94.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-94.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020407/2022 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ

PLANTÃO, 22595706 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 527/22/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ

PLANTÃO, 2020407 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ANTONIO BELCHIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

LEANDRO ANTÔNIO BELCHIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 138/140), nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações da Faculdade Imaculada, do Espaço

Cidadão e do Clube Mogiano, guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, consistente em 01 (um) tijolo de maconha com peso aproximado de 329g.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 86/87). O réu foi citado (fls. 131) e apresentou resposta à acusação (fls. 133/134).

Recebido o aditamento à denúncia (fls. 141), o réu foi novamente citado (fls. 171) e apresentou resposta à acusação (fls. 144/145).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 178).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento. Em relação à pena, opinou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu e pela aplicação da agravante da reincidência. Pugnou, ainda, pela incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Ao final, requereu o regime inicial fechado, defendendo a impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 177).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por falta de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para crime de posse ilegal de drogas para consumo próprio ou, em caso de condenação, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (fls. 179/183).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01, 04 e 07/08), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de constatação provisória (fls. 06), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84) e laudo do local do crime (fls. 111/115).

Ao ser interrogado, o acusado declarou que as drogas encontradas em sua residência destinavam-se ao consumo próprio. Afirmou que trabalhava como ajudante de carpinteiro e vendedor de roupas. Esclareceu que costumava comprar quantidades menores de droga, mas que dessa vez havia adquirido uma quantidade maior, porque o vendedor estava interessado em trocar a droga por algumas peças de roupa. Encerrou, dizendo que já havia sido condenado por crime da mesma espécie (fls. 177).

Como veremos a seguir, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nas provas apresentadas.

O Guarda Municipal Silvestre Beraldo relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de desentendimento familiar e que, ao chegar ao local, a genitora do acusado lhe informou que o acusado havia ocultado drogas dentro da geladeira da residência. Ao final, relatou que apreendeu a droga no local indicado e que o réu alegou que destinava-se ao consumo pessoal (fls. 177).

Da análise das provas, extrai-se que a testemunha localizou a porção de maconha no interior da geladeira da residência do réu, após ser informado pela genitora desse de que ele havia escondido a referida droga ali.

Imperioso salientar que o depoimento do guarda civil municipal é digno de plena credibilidade, uma vez que, como qualquer outro cidadão, ele prestou o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nenhum indício de que pretendia, deliberadamente, prejudicar o réu ou faltar com a verdade para legitimar as suas ações.

Nesse sentido, tem-se proclamado de forma reiterada na doutrina e na jurisprudência que a circunstância de ser a testemunha policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. O STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quanto prestados em juízo, sob garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a forma de sua embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Oportuno lembrar que, por estar previsto em um tipo misto alternativo, o crime de tráfico ilegal de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) pode ser configurado pela prática de qualquer um dos verbos descritos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar.

A prova acusatória, portanto, demonstra-se forte o suficiente para a prolação de um decreto condenatório.

O acusado, por outro lado, não produziu nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe competia por força do artigo 156 do CPP, de modo que não há como acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Quanto à majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, não obstante a sua natureza objetiva, deve ser afastada, pois não há nenhuma prova de que o réu estava comercializando drogas fora de sua casa, à vista dos frequentadores dos locais descritos no laudo pericial, já que as provas dos autos indicam somente que a droga estava guardada no interior de sua residência.

Assim, em razão da clandestinidade da conduta ilícita e da ausência de espectadores, não há como argumentar que houve, nem mesmo potencialmente, maior difusão da toxicomania ou exposição de pessoas à narcotraficância.

Mutatis mutandis, temos o seguinte julgado que demonstra que, para a incidência da majorante, é necessário que haja circulação e aglomeração de pessoas:

Ementa Oficial: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela [grifo nosso]. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Nesse sentido, decidiu-se, recentemente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes. Notícias transmitidas aos policiais civis sobre a atuação do réu no narcotráfico. Delação anônima que apontava uma entrega que seria realizada pelo acusado. Após campana, policiais civis visualizaram o réu

desembarcando de um veículo, com uma sacola nas mãos. Apreensão de 8 tabletes de maconha em poder dele. O restante da droga, consistente em 40 porções de maconha com peso de 19.685 gramas (mais de 19 quilos), foi apreendido na residência do réu, no interior de uma caixa de papelão, depositada na sala. Insurgência defensiva. Pleito de reconhecimento das majorantes constantes do artigo 40, inciso III e VI, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constituiu residência para se favorecer das instituições elencadas [grifo nosso]. Envolvimento de menores não comprovado. Insurgência defensiva. Pretensão de absolvição, com fulcro na insuficiência probatória. Inviabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do apelante. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Atenuante da confissão. Penas mantidas. Regime inicial fechado. Negado provimento aos apelos (Apelação 1500369-97.2020 Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara, p. 12 de junho de 2021).

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que ele possui maus antecedentes, já que ostenta condenações definitivas em outros processos, o que justifica o aumento da pena-base. Nada há de relevante quanto às demais circunstâncias do crime, pois a culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito, foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. Por outro lado, a quantidade de droga apreendida e a sua natureza ensejam a majoração da pena-base.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes do réu decorrentes da condenação definitiva no processo nº 0000967-04.2015.8.26.0363 (fls. 39/40) e da quantidade de droga, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razão da reincidência, gerada pela condenação definitiva no processo 0000345-56.2014.8.26.0363, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2016 (fls. 39), aumento a pena de 1/6 (um sexto), para que perfaça 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva nesse montante, ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas capazes de influir em seu cômputo.

Consigno, por fim, que o acusado não faz jus ao benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente e possuir maus antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra LEANDRO ANTÔNIO BELCHIOR, para condená-lo a uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como de conceder sursis, por não estarem preenchidos os requisitos legais, eis que a pena ultrapassa o limite máximo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal e o réu é reincidente.

Com fulcro no §1º do art. 2º da Lei 8.072/90 e no artigo 33 do Código Penal, determino que a pena privativa de liberdade seja cumprida, inicialmente, no REGIME FECHADO.

Deixo, também, de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, porque ele foi preso em flagrante e ainda permanecem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública por sua periculosidade, demonstrada por sua vida pregressa.

Recomendem-no na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

P. IMogi Mirim, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA